

1500665-21.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Cecília de Carvalho Contrera Massagli
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/08/2022
... aponta para a ocorrência de tráfico.

Ao que consta, a ré é desempregada e tem uma filha pequena, de modo que é inverossímil a narrativa fática de que teria gastado R\$140,00 em catorze porções da droga para uso próprio e, após tal negociata, teria simplesmente ficado sentada na calçada de local conhecido como ponto de tráfico.

Todo o comportamento da ré, admitido em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
1ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500665-21.2022.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500665-21.2022.8.26.0567
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2090232/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 24029676 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2090232 - 01º D.P. SOROCABA, 2090232/2022 - 1º Distrito Policial de Sorocaba
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GISLAINE NASCIMENTO DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera Massaglia

Vistos.

GISLAINE NASCIMENTO DA SILVA, já qualificada nos autos foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 01 de abril de 2022, por volta das 19 horas, na Rua Angeliza Pelizari Costa, Vila Mineirão, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e guardava para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 46 (quarenta e seis) porções de cocaína (peso líquido 13,53g), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de constatação provisório de fls. 12/15, substâncias

entorpecentes que determinam dependência física e psíquica (fls. 85/87).

Consta da denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina por local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando avistaram a ré, a qual, por sua vez, ao notar a viatura, correu, razão pela qual acabou alcançada e detida. Em revista pessoal, foram apreendidas catorze porções de "cocaína" e o valor de R\$10,00, em espécie. Informalmente, a ré admitiu a traficância e indicou aos policiais local onde guardava outras trinta e duas porções da mesma substância.

Foram juntados os documentos: certidão de antecedentes criminais da ré (fls. 91/92); e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 123/125).

Notificada pessoalmente (fl. 99), a ré apresentou defesa prévia (fl. 103).

A denúncia foi recebida em 25/05/2022, com designação de audiência de instrução (fls. 105/106).

A ré foi citada pessoalmente (fl. 122).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e procedeu-se ao interrogatório da ré (fls. 134/135).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação sem incidência da minoração prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. E a Defesa postulou pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva e a autoria encontram-se suficientemente demonstradas nos autos.

Com efeito, o depoimento das testemunhas e a versão da ré são harmoniosos em parte, no tocante às catorze porções encontradas sob a posse de Gislaine.

Os policiais militares, em Juízo, confirmaram a narrativa fática da denúncia.

Ainda que, em interrogatório, a ré tenha afirmado que as catorze porções que trazia consigo eram para uso próprio, nada indica a verossimilhança dessa alegação, sendo certo que a forma de acondicionamento, divisão e guarda das substâncias aponta para a ocorrência de tráfico.

Ao que consta, a ré é desempregada e tem uma filha pequena, de modo que é inverossímil a narrativa fática de que teria gastado R\$140,00 em catorze porções da droga para uso próprio e, após tal negociata, teria simplesmente ficado sentada na calçada de local conhecido como ponto de tráfico.

Todo o comportamento da ré, admitido em interrogatório, em cotejo com as informações objetivas e obtidas pelas testemunhas é típico de situação de traficância.

E ainda que a ré não confesse que as demais trinta e duas porções localizadas pelos policiais após indicação dela própria tenham sido ou não de sua propriedade, o fato de saber a localização permite a conclusão de que se tratava do restante dos produtos a serem comercializados naquele momento.

Ademais, não há dúvidas acerca da natureza das substâncias localizadas com a ré e no ponto indicado por esta, sendo certo desacordo com a legislação vigente.

De outra banda, a ré não produziu qualquer prova capaz de infirmar a versão da acusação, limitando-se a tecer sua defesa pessoal em interrogatório.

Concretamente, portanto, tenho que caracterizado fato típico previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, consubstanciado em transporte e guarda das substâncias para fins de tráfico.

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, verifica-se que a autora ostenta maus antecedentes, considerando condenação definitiva transitada em julgado nos autos do processo nº 0046441-96.2011.8.26.0602, desta 1ª Vara Criminal, com pena extinta há mais de cinco anos antes da prática do ilícito ora em análise, conforme a certidão de fls. 47/48. Assim, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

E na terceira fase, não vislumbro a ocorrência de causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, notadamente a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, considerando os maus antecedentes já mencionados, incompatíveis com o reconhecimento da figura privilegiada.

Assim, fixo em definitivo a pena no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A unidade de dias-multa, ante a falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trinta avos do salário-mínimo.

Atendendo à exigência da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, anoto que a ré é primária e não há motivação relevante para fixação de regime inicial mais severo do que o previsto no artigo 33 do Código Penal, notadamente considerando que a ré é primária e a quantidade de drogas consigo apreendida não se revela expressiva. Assim, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", o regime SEMIABERTO, sem prejuízo de eventual aplicação do disposto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, na fase de execução, se comprovada a condição.

Deixa-se de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por ausência de todos os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR GISLAINE NASCIMENTO DA SILVA, como incurso na pena prevista no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Considerando o regime inicial fixado mais brando que o fechado, CONCEDO À RÉ A LIBERDADE PROVISÓRIA e o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas previstas no art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, anotando-se que a ela ficam conferidos os benefícios da gratuidade judiciária.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

- 1)Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
- 2)Lance-se o nome da sentenciada no rol do IIRGD.
- 3)Ofícios de praxe.

Transitado em julgado, expeça-se mandado de prisão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorocaba, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA